

DUDUPAY 享後付約定書

雙方約定 DUDUPAY 享後付約定書如下：

- 第一條：預給消費額度及應收帳款轉讓約定：東元資融股份有限公司及其指定之債權受讓人或第三人〔以下統稱東元公司及其指定人〕於申請人註冊完成取得會員資格，參考申請人提供財力證明後，預給消費額度，供申請人在消費額度範圍內，於指定之特約商消費結帳時，輸入註冊時配發之帳號與自設密碼及甲方系統每一次消費發出之一次性密碼（one-time password，簡稱 OTP）完成交易。申請人第一次輸入 OTP 完成交易時，視為已同意東元公司及其指定人預給消費額度，如為第三人輸入申請人帳號、密碼及 OTP 完成交易，視為已獲申請人授權。可用消費額度為於指定之特約商內消費累計應收帳款經東元公司及其指定人同意收買之上限。申請人於簽約時已充分知悉並同意指定之特約商，得將前開可用消費額度之每筆消費發生之應收帳款及本契約規定所得請求之權利含遲延利息及違約金，於本契約生效並發生應收帳款時，轉讓於東元公司及其指定人，不另為書面通知；受讓人對於本契約是否生效保有最終同意權，若不核准，所附資料不予退還。案件審核通過後，可用額度內之每筆應收帳款將由東元公司及其指定人一次撥款予指定之特約商以為收買應收帳款之債權，申請人知悉並同意每一筆應收帳款應依本契約約定分期繳付予東元公司及其指定人〔下稱應付分期帳款〕。東元公司得視申請人之履約狀況，有權調整可用消費額度。
- 第二條：償金支付：可用消費額度內之每一筆消費結帳時發生之應收帳款，申請人需同時選擇分期給付之期數，雙方同意每一筆應收帳款因選擇不同期數分期給付有關應付分期帳款總額、期數、期付款、利率、現價差額、預給消費額度之餘額等均由東元公司及其指定人傳送申請人之帳務資料為準，申請人收到帳務資料，未即時提出異議，視為承認帳務資料。為提供客戶便利繳款方式：如便利商店、郵局等等，客戶需自行負擔分期繳款手續費。申請人因可歸責自己之原因，無法收到東元公司及其指定人傳送之帳務訊息，亦視為申請人承認全部帳務資料。
- 第三條：連帶保證人責任：連帶保證人無條件同意與申請人負連帶債務關係，履行本契約之各項義務，而於申請人未依約履行時，應負責全部代償並聲明拋棄民法第 745 條之先訴抗辯權。
- 第四條：利率及付款方式之約定：應付分期帳款按固定利率年息 16 %計算利息，並依□本金平均法□年金法計算，按月平均攤還本息。
- 第五條：商品所有權之規範：本契約約定商品如非服務而為實體商品時，申請人對前開商品，同意依契約承買，於契約成立生效後，申請人僅得先行占有使用該商品，應付分期款項及本契約約定未全部履行清償前，東元公司及其指定人仍保留所有權，申請人並應盡善良管理人注意使用，不得擅自處分該商品。
- 第六條：商品處理及風險負擔：申請人知悉東元公司及其指定人非商品之進口人、出售人或經銷商，亦非服務提供者，與特約商亦無任何代理、合夥、經銷關係，有關本應收帳款之買賣或服務等瑕疵擔保、贈品、保固、保險、保證、售後服務或其他法律上及契約上所有生糾紛，應由特約商承擔，申請人不得就以上之瑕疵對抗東元公司及其指定人。
- 第七條：消費爭議：申請人同意因消費取得之商品、數量、服務、價格、規格、品質等，悉依特約商提供之品質保證書或出貨憑證所載。申請人於消費爭議情事發生時，除已向消費者保護機構或司法機關聲請調解或提起訴訟，並提出相關證明者外，不得逕行止付應付分期帳款；其後如經證明非屬消費爭議或因非可歸責特約商、東元公司及其指定人之事由，致衍生爭議者，申請人於東元公司及其指定人通知後，應立即繳款，並自應繳之次日起，以年息 16%計付利息予東元公司及其指定人。申請人主張違盜辦情事，在司法機關判決確定債權不存在前，仍應依本契約約定履行債務。
- 第八條：特殊買賣：如為訪問、郵購、傳真等買賣交易，申請人應自領受商品後七日內無需任何理由，以信函通知或逕行將商品退回特約商，以為解除契約之意思表示；故申請人於領受商品時應即驗收，並於發現商品有瑕疵時應即通知特約商，申請人怠為瑕疵通知者，除依通常檢查不能發現之商品瑕疵外，視為承認所受領之物。商品之危險自申請人占有商品時起，由申請人自行承擔。
- 第九條：授權約定：如本契約書之內容，與實際契約約定或登記資料或實際狀況不符，亦共同授權東元公司及其指定人，劃線槓掉不符處並在旁邊重新改寫。因消費而取得商品同意由東元公司及其指定人辦理動保登記，代刻申請人、法定代理人之圖章並概括授權於上揭動產擔保登記契約書及申請書等相關書類用印。保險及會計事務需由申請人簽名者，亦同。債務清償日起兩個月內，未申請返還本票及其他文件者，東元公司及其指定人得銷毀之。東元公司及其指定人得於債務清償前，以申請人提供之個人資料，及東元公司以利害關係人申請戶籍籍記載之戶號，進入勞工保險局 e 化系統，經系統揭露之資訊，限未違反政府法令且具有正當合理之關聯之個人資料，始得蒐集、處理及利用。
- 第十條：期限利益喪失：申請人每一筆應付分期帳款遲延〔東元資融科技股份有限公司、東元騰股份有限公司及波波金融科技股份有限公司亦包括在內。申請人同意上開公司得將遲延履約情事通知東元公司及其指定人。〕、資料不實、退票、信用貶落、銀行拒往、受假執行、假扣押、破產聲請、宣告死亡等情事時，除其他未到清償期分期款視為全部到期外，未使用之消費額度歸零，東元公司及其指定人得不經催告，逕行要求申請人立即清償全部債務，並得向申請人，按每一筆應付分期款項，自遲延繳款之日起至清償之日止，依年利率 16%約定利率計收遲延利息，及每日按日息千分之一約定利率計收違約金，每次催收手續費新台幣 500 元。
- 第十一條：取回商品再出賣所得抵充款項之順序：期限利益喪失時，東元公司及其指定人得依契約取回該商品或逕行強制執行。申請人未於法定期限內請求東元公司及其指定人出賣該商品，東元公司及其指定人亦得將該商品再行出賣，所衍生相關費用由申請人負擔，再出賣該商品所得價金，應先充抵手續費用、次充延遲利息及違約金、再充本金，如有剩餘，應返還申請人，如有不足，東元公司及其指定人得另加計年息百分之 16 遲延利息，繼續向申請人追償。
- 第十二條：提前清償：**申請人得於任何時點提前清償全部未到期之分期債款，東元公司及其指定人不得拒絕，但東元公司及其指定人得收取最高不得超過剩餘契約餘額 5%之手續費。**
- 第十三條：變更住址及補寄帳單：申請人變更住址時，應通知東元公司及其指定人，如怠為通知，將仍以原留存地址為送達地址，並經通常郵寄期間即視為送達，若因可歸責於申請人的原因，而須寄發對帳單或補寄帳單時，申請人應支付新台幣貳佰元之手續費於東元公司及其指定人，且非經東元公司及其指定人同意不得變更繳款方式，**且如未收到帳單導致日後繳款異常，因我已盡通知您加入 DUDU 官方 LINE 義務責任，發生款項延遲繳納責任，應自行承擔。**
- 第十四條：權利讓與：申請人及對於本契約任何一權利或義務，未經東元公司及其指定人之書面同意，不得修改或變更，亦不得為轉讓、轉貸、質押及其他有礙東元公司及其指定人權益行為。
- 第十五條：商品投保之規定：申請人同意，商品投保有保險時，保險費用應由申請人負擔，如有理賠時，理賠款應優先償還東元公司及其指定人應收之費用及款項，如有剩餘，應返還申請人，如有不足，東元公司及其指定人得另加計年利率百分之 16 遲延利息繼續求償。
- 第十六條：契約履行地之約定：新北市中和區建八路 202 號 2 樓為本契約約定債務履行地，因本契約所生之一切爭訟，均同意以台灣新北地方法院（包括其簡易庭）為第一審管轄法院並適用中華民國之法律及文字。
- 第十七條：委外催收：申請人同意，關於逾期帳款催收及法律程序，得委託主管機關核准之適當第三人處理，並將上開個人資料提供該第三人。
- 第十八條：特別承諾：申請人如有發生任一違約情事，同意東元公司及其指定人，得以電話、郵件〔但不限此〕，**且催收程序應符合公平催收原則，禁止恐嚇、告知第三人等不當手段逕行履約。**
- 第十九條：電子文件及電子簽章：本契約全部之內容及本票，申請人，均同意得以電子簽章法規定之電子文件表示，並以電子簽章法之電子簽章簽名。
- 第二十條：**申請資料：申請人欲申請相關文件如(清償全部債務後之清償證明、契約書等)，需提出書面/電話通知申請，東元公司應於七日內提供申請人所需資料。**
- 第二十一條：**申訴管道：申請人如對本契約或履約行為有爭議，得向東元公司及特約商提出申訴，東元公司聯絡方式為：總機 02-2226-8886。**

告知暨同意事項條款

東元資融股份有限公司依據個人資料保護法第八條第一項規定，告知申請人及特約商下列事項

一、蒐集之目的

- 1、辦理分期付款買賣、融資性租賃及應收帳款受讓等相關業務；帳務管理及債權交易業務。
- 2、本公司業務及行政管理，以及訴訟、非訟及仲裁或其他紛爭事件之處理；或其他法令許可之事由或目的。
- 3、為履行法定義務、契約義務、提供各項服務，以及遵守金融監理、司法、稅賦與其他依法具有司法或行政調查權公務機關之命令及查核。
- 4、依本項業務往來之目的及本公司營業項目或章程所訂業務需要等特定目的內，得蒐集、處理、利用及國際傳遞申請人之個人資料。

二、蒐集之個人資料類別：依個人資料保護法第二條第一項定義之個人資料，詳如相關業務申請書、約定書內容及 TWCA 提供辨識簽約人之結果。

三、個人資料利用期間、地區、對象、及方式：

- 1、期間：個人資料搜集之特定目的存續期間，依相關法令或契約約定之保存年限或本公司因執行業務所必須之保存期間。
- 2、地區：中華民國境內、本公司營業所在地、國際傳輸個人資料之接收者所在地及本公司業務委外機構所在地、與本公司有業務往來之機構營業處所在地。
- 3、對象：本公司及其指定之債權受讓人或其他第三人、金融監理、司法、稅務與其他依法具有調查權之公務機關，及受該等機構委託行使相關監管權力之機構（包括但不限於台灣證券交易所及證券櫃臺買賣中心）、同業公會、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、本公司之共同行銷或合作推廣對象、其他與本公司有業務往來之機構。
- 4、方式：符合個人資料相關法令以自動化機器或其他非自動化方式之利用方式（例如使用電子文件、書面、電話、傳真或其他合於當時科技之適當方式）或符合個人資料保護法第 20 條規定之利用。

四、依個資法第三條規定，台端就本公司保有台端之個人資料得行使下列權利：

得向本公司查詢、得請求閱覽或請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，但本公司得視需要酌收必要成本費用，請台端為適當之釋明，但依法因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。

五、不提供個人資料所致權益影響：台端得自由選擇是否提供個人資料，惟若拒絕提供，本公司將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供相關服務。

立約人 申請人

東元資融股份有限公司
法定代理人 周佳琳



中華民國 115 年 4 月 11 日